

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.: SJ2025CV01084
Peticionario	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Revocación de Permiso Único por Reincidencia conforme al Código de Orden Público y el Art. 14.01 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada
GONZÁLES HERRERA, INC. h/n/c SERIE 56 y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

URGENTE MOCIÓN EN SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su alcalde Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

- El pasado 7 de febrero de 2025, se presentó la *Petición* de epígrafe.
- Que luego de varios tramites procesales, el 3 de junio de 2025, presentamos una solicitud de recalendarización, prorroga y solicitud de expedición de emplazamientos por edictos, en donde acompañamos dos (2) declaraciones juradas del emplazador, el Sr. Zaid Lugo.
- Como consecuencia de ello, el 4 de junio de 2025, este Tribunal notificó la siguiente Orden:

“[...] El pasado día 28 de abril de 2025 emitimos Orden a los efectos de que verificara, a través del Departamento de Estado, el nombre y dirección del Agente Residente de la entidad jurídica González Herrera, Inc. No obra evidencia de dichas gestiones y la emplazadora, Zaid Lugo Rivera, con mas de 25 años realizando emplazamientos, no expresa nada al respecto por lo que asumimos que dichas gestiones no fueron realizadas. Las gestiones realizadas no son suficientes. Aún tiene la alternativa de diligenciar a través del Agente Residente de la corporación. Véase Regla 4.4 (e) de Procedimiento Civil y los Artículos 3.01 (A), (B) y 3.02 (A) de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, 14 LPRA sec. 3541, 3542. A la solicitud para diligenciar el emplazamiento a través de la publicación de edictos, No Ha Lugar por el momento. [...]”
- Que mediante el presente escrito interesamos que se reconsidere la determinación tomada debido a que la dirección que aparece en el Departamento de Estado es precisamente la dirección física donde opera el establecimiento y la cual se ha visitado en unas siete (7) ocasiones. Específicamente Ave Borinquen 2101, Bo. Obrero, San Juan, PR, 00915. Véase Anejo Núm. 1 – Dept. de Estado.

5. Todas las visitas realizadas se desprenden de las tres (3) declaraciones juradas que el Sr. Zaid Lugo ha suscrito a esta fecha. Las fechas de estas son desde el pasado mes de febrero de 2025 hasta finales del mes de mayo de 2025. Se incluyen nuevamente las declaraciones juradas para fácil referencia. Véase Anejo Núm. 2 – Declaraciones Juradas.

6. Que en adición a dichas gestiones el Sr. Zaid Lugo ha realizado llamadas de teléfono, llamadas por Whatsapp, mensajes de texto, mensajes por Whatsapp y correos electrónicos a todos los números que se han obtenido. Sin obtener ningún resultado.

7. Por tanto, somos de la respetuosa opinión que las actuaciones de las partes aquí demandadas claramente son de personas que están evadiendo ser emplazadas. Ello toma especial relevancia, cuando el emplazador Zaid Lugo nos indica que en efecto el Lcdo. Michael Corona le confirmo representar a las partes pero que esta no le había autorizado a recibir los emplazamientos.

8. Conforme a lo anterior, mediante el presente escrito muy respetuosamente solicitamos que se reconsidere la determinación tomada, se nos conceda una prórroga para emplazar a los aquí peticionados. De igual forma, ante la situación que se están escondiendo para ser emplazados y que se han realizado las gestiones correspondientes sin obtener ningún éxito, se solicita que se expidan los emplazamientos mediante edicto.

9. A consecuencia de lo antes expresado, muy lamentablemente nos vemos precisados a solicitarle a este Honorable Tribunal a que reséñale la vista en su fondo para una fecha posterior.

10. Que la presente solicitud se realiza de buena fe y con la única intención de tramitar el presente caso de una manera diligente y adecuada.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior para todos los fines legales pertinentes; declare Con Lugar la presente Moción y reséñale la vista en su fondo; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente brinda aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 5 de junio de 2025.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

Abogados de la Parte Peticionaria

ALB Plaza, Suite 400

16 Carretera #199-

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Teléfono: (787) 474-5447

E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072

Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470

Email: dsantos@alblegal.net